

신축 건축물 지방세 과다 납부

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆처 ◎부는 시설물(토건/전기/기계설비) 신·증축 및 유지보수 업무를 담당하고 있고,
 - ♣제=++소 ◎부는 ♣♪,♣호기 건설 및 부대공사(사택 신축 등) 업무를 담당하고 있다.
- 법령 「지방세법」 제10조의4(원시취득의 경우 과세표준)와 「지방세법 시행령」 제18조(사실상취득가격의 범위 등)에 따르면,
 - “부동산등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상취득가격으로 한다”고 되어 있고,
 - “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용은 사실상취득가격에 포함하지 않는다.
 - 2. 「전기사업법」, 「도시가스사업법」, 「집단에너지사업법」, 그 밖의 법률에 따라 전기·가스·열 등을 이용하는 자가 부담하는 비용”으로 되어 있다.
- 그러나, ♣본부의 신축 건축물에 대한 지방세 납부 현황을 점검한 결과,
 - ♣ 직원사택 및 ♣본부 사택 제+상록관을 신축하여 발생된 전기공사 시설분담금을 과세표준액에 포함하여 산정하였는데,
 - 전기공사 시설분담금은 「지방세법 시행령」 제18조에 따라 ‘전기를 이용하는 자가 부담하는 비용’에 해당하므로 취득세 과세표준에서 제외되는 것이 타당하다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 해당 분담금을 취득세 과세표준에서 제외할 경우 지방세 납부예상 금액은 경정청구를 통하여 이미 납부한 지방세를 환급(약 ***원) 받도록 할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서, 향후 유사사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 ① 신축 건축물 취득 시 과납된 지방세에 대하여 경정청구를 통해 환급받을 수 있는 방안을 마련하여 시행하시기 바라며,(시정 1)

② 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(☐부), ♣제=++소(☐부)
관련부서	